

1500300-40.2021.8.26.0360

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... e mensagens que indicavam o tráfico de drogas. Não foi encontrado nenhum material que indicasse a prática de tráfico.

O réu, ouvido em Juízo, disse que estava morando em São Pedro dos Morrinhos há pouco tempo. Com ele, foram encontradas as 4 porções de maconha, mas nunca teve envolvimento com tráfico. Disse que é usuário de drogas desde os 17 anos e a maconha era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Campos Salles 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500300-40.2021.8.26.0360 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500300-40.2021.8.26.0360

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2066339/2021 - DEL.POL.MOCOCA, 16661298 - DEL.POL.MOCOCA, 708/21/207 -

DEL.POL.MOCOCA, 2066339 - DEL.POL.TAMBAU, 708/21/207 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Reginaldo Alexandre Inácio Cristino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 11/12), fotografia (fls. 54), exame químico-toxicológico (fls. 132/134) e pela prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha e policial civil, Marcos Alexandre Fernandes, ouvida em Juízo, disse que, no dia dos fatos, em cumprimento a um mandado de busca, dirigiu-se à

residência do réu, com o fim de averiguar informações sobre roubo e latrocínio ocorridos, obtidas através de aparelho celular apreendido. Já na residência, o réu, que tentou evadir-se pulando muros de terrenos vizinhos, foi contido. Após sua captura, foi realizada revista pessoal e, em seu poder, foram encontradas 4 porções de maconha (10,5gramas). Ele não justificou para que era destinada a droga, mas há indícios de que eram destinadas ao tráfico. Afirmou que havia informações de que o réu estava promovendo a traficância, mas ele não é conhecido nos meios policiais pelo tráfico, apenas pela prática de roubo.

A testemunha e policial civil Marcelo Batista de Sousa afirmou que o réu estava sendo investigado por prática de roubo e tentativa de latrocínio. Identificado o local onde ele estava escondido, foi solicitado mandado de busca. Em cumprimento, Reginaldo tentou evadir-se, mas foi contido. Em busca pessoal, foram localizadas as porções de maconha. No celular dele, havia fotografias e mensagens que indicavam o tráfico de drogas. Não foi encontrado nenhum material que indicasse a prática de tráfico.

O réu, ouvido em Juízo, disse que estava morando em São Pedro dos Morrinhos há pouco tempo. Com ele, foram encontradas as 4 porções de maconha, mas nunca teve envolvimento com tráfico. Disse que é usuário de drogas desde os 17 anos e a maconha era para seu consumo próprio. Disse que estava foragido da Justiça e estava fazendo "bicos" na zona rural.

Analisadas as provas constantes nos autos, não há dúvidas de que, de fato, o réu portava drogas destinadas ao seu consumo pessoal, consumando-se o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em que pesem os depoimentos dos policiais, as circunstâncias em que a droga foi apreendida permitem concluir que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal, pois não há notícias de que o réu usava a residência para fins de tráfico, não foram encontrados utensílios ou apetrechos usados no tráfico e a quantidade de droga não era grande (4 porções de maconha - 10,5g).

O acusado, ademais, confessou que portava a droga para seu consumo próprio e que é usuário desde 17 anos de idade.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Analisando a folha de antecedentes do réu, verifica-se que este é reincidente (fls. 74/78 e 141/158).

Deve-se levar em conta, por outro lado, que o acusado confessou a autoria do crime e que a quantidade de drogas encontrada não é grande.

Feitas essas considerações, mostra-se adequada a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, assim como prestação e serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu REGINALDO ALEXANDRE INÁCIO CRISTINO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de advertência e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses.

Isento de custas, por se tratar de ação penal versando sobre crime de menor potencial ofensivo (art. 4º, §9º, Lei Estadual nº 11.608/03).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Tambaú, 02 de fevereiro de 2022.